



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/162/2016, 7/113/2016, 7/89/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין אסתי
שחל

תובעת	בתיק : 7/89/2016	מושקוביץ אינה, ויצמן 45, נתניה
נגד		
נתבעת		נציגות הבית המשותף מרח' ויצמן 45, נתניה באמצעות ב"כ : עו"ד יעקב דרורי שד ויצמן 45, נתניה
תובעים	בתיק : 7/113/2016	1 ביטון ג'וזה ז'אק, 2 ביטון לינדה רג'ין, באמצעות ב"כ : עו"ד אוריין אלבז רב קוק 15, נתניה
נגד		
נתבעת	1	נציגות הבית המשותף מרח' ויצמן 45, נתניה באמצעות ב"כ : עו"ד יעקב דרורי שד ויצמן 45, נתניה

פסק דין

1. עסקינן בבית המשותף שברח' שדרות ויצמן 45, נתניה הידוע כגוש 8269 חלקה 89 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף").
2. התובעת בתיק 7/89/2016 היא בעלת דירה בבית והנתבעת היא נציגות הבית המשותף. במסגרת תביעה זו התבקש להורות לנציגות הבית לפרק את מנגנון פיקוד השבת שהותקן באחת ממעליות הבית באופן כזה שתופסק הפעלתה כמעלית השבת.
3. התובעים בתיק 7/113/2016 הם בעלי דירה בבית והנתבעת היא נציגות הבית המשותף. במסגרת תביעה זו התבקש להורות לנציגות הבית להפעיל את מנגנון פיקוד השבת שהותקן באחת ממעליות הבית, ולאפשר את הפעלתה כמעלית שבת.
4. לצורך ייעול הדיון, הוריתי בהחלטתי מיום 10.5.16 על איחודם של התיקים הנ"ל.
5. טענות התובעת בתיק 89/16 (להלן: "אינה") יפורטו להלן בתמצית: לבית שתי מעליות שפעלו מאז הקמתו, ללא מנגנון פיקוד שבת; בחודש ינואר, 2016 או במועד סמוך אליו התקין מי שהיה במועד האמור בעלים של דירה בבית, מנגנון פיקוד שבת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/89/2016, 7/113/2016, 7/162/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באחת המעליות שבבית. התקנת המנגנון האמור הייתה באישור נציגות הבית; התקנת המנגנון נעשתה ללא שהתקבלה הסכמת רוב של בעלי הדירות בבית להתקנתו ובלא שהתכנסה אסיפת בעלי דירות בנושא; בידי אינה חתימות של רוב בעלי הדירות בבית המתנגדים להפעלת מנגנון פיקוד השבת; פניות לנציגות הבית לפרק את המנגנון העלו חרס.

6. **טענות התובעים בתיק 113/16 (להלן: "ביטון") יפורטו להלן בתמצית:** ביטון רכשו את דירתם ביום 7.10.15 מאת ה"ה ליאור ותמר רושל (להלן: "רושלי"); מאחר והדירה מצויה בקומה העשירית של הבית, ובהינתן כי ביטון הם שומרי שבת, קנו ביטון את דירתם בהסתמך על כך שניתן להפעיל באחת ממעליות הבית מנגנון פיקוד שבת; בהתאם להסכם המכר שנחתם בין רושל לביטון לרכישת הדירה התחייבו רושל להתקין את המנגנון האמור, ולולא ההתחייבות זו, ביטון לא היו רוכשים את הדירה; בחודש ינואר, 2016 או במועד סמוך לכך אישרה נציגות הבית לרושל להתקין מנגנון פיקוד שבת באחת ממעליות הבית; לאחר התקנת המנגנון נתגלע סכסוך בין בעלי הדירות בבית לנציגות ביחס להתקנת המנגנון ולהפעלת המעלית כמעלית שבת. בנסיבות אלה התכנסה אסיפת בעלי דירות על מנת לדון בעניין, ואולם לא עלה בידי בעלי הדירות שהשתתפו בה כדי להחליט בסוגיה, והאסיפה התפזרה בלא שנערכה הצבעה ובלא שנתקבלה החלטה. משנמנעו בעלי הדירות שהשתתפו באסיפה להכריע בעניין יש לראותם כמי שמסכימים להפעלת מעלית שבת בבית; בסמכות נציגות הבית לאשר את התקנת המנגנון והפעלת המעלית כמעלית שבת; למען הזהירות, לאחר האסיפה נאספו חתימות של 21 בעלי דירות שהסכימו להפעלת המעלית כמעלית שבת, ואולם בשלב מאוחר יותר חלק מבעלי הדירות שנתנו הסכמתם חזרו בהם מהסכמתם זו; מר ביטון זאק סובל מבעיות בריאותיות ואיננו מסוגל לעלות במדרגות; סירובם של בעלי הדירות להפעיל את אחת ממעליות הבית כמעלית שבת הינה שלא בתום לב; נוכח תכלית החוק העומדת בבסיס חקיקתו של סעיף 59 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969, ובהינתן כי לבית שתי מעליות, אין צורך בקבלת הסכמת רוב בעלי הדירות בבית להפעלת אחת מהמעליות כמעלית שבת, ומכאן שנציגות הבית פעלה כדין עת התקינה את מנגנון פיקוד השבת.

7. **טענות הנתבעת בתיק 89/16 ובתיק 113/16 יפורטו להלן בתמצית:** מנגנון פיקוד השבת הותקן ע"י מי שהיה בעל דירה בבית במועד הרלוונטי להתקנת המנגנון; ההתקנה נעשתה בהסכמת נציגות הבית, לאחר שקיבלה ייעוץ משפטי מאת המחלקה המשפטית של האגודה לתרבות הדור; הנציגות משאירה את ההכרעה בתובענות לשיקול דעת המפקחת.

8. בתיק נשמעו ראיות, וכן הוגשו סיכומי הצדדים. עתה נותר להכריע בתובענה.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית

9. סעיף 59 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), החל בעניינו, קובע כדלקמן:

"(א) בבית משותף שבו דירות המשמשות למגורים, כולן או חלקן, ושבן מותקנת יותר ממעלית אחת ובאחת המעליות הותקן מנגנון פיקוד שבת, רשאי כל בעל דירה לדרוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/89/2016, 7/113/2016, 7/162/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כי המעלית שבה הותקן המנגנון תופעל כמעלית שבת; דרש בעל דירה, כאמור, תופעל המעלית כמעלית שבת.

(א1) בבית משותף כאמור בסעיף קטן (א), שמותקנת בו מעלית אחת או יותר ולא הותקן באחת המעליות, לפי העניין, מנגנון פיקוד שבת, רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וכן על הפעלת המעלית או אחת המעליות, לפי העניין, כמעלית שבת.

(ב) שר המשפטים יקבע את זמני הפעלת מעלית השבת בהתחשב, בין השאר, במספר האנשים הדורשים את הפעלתה ובצורכיהם.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) רשאים כל בעלי הדירות בבית המשותף להחליט על הפעלת מעלית שבת בשעות מסיימות.

(ג1) לא קבע שר המשפטים זמני הפעלה כאמור בסעיף קטן (ב), תופעל מעלית השבת בזמנים שייקבעו רוב בעלי הדירות, ובלבד שקביעת זמני הפעלת מעלית שבת כאמור בסעיף קטן (א1) תהיה בהתחשב בכלל המשתמשים במעלית ובצורכיהם.

(ד) (1) בעלי הדירות הדורשים את הפעלת מעלית השבת יישאו בהוצאות החזקתה והפעלתה הנובעות מהפעלת המעלית כמעלית שבת.

(2) בעלי הדירות הדורשים התקנת מנגנון פיקוד שבת כאמור בסעיף קטן (א1), יישאו בהוצאות התקנתו.

(ה) התשלומים שבהם יישאו בעלי הדירות לפי סעיף זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם תשלומים.

(ו) לעניין סעיף זה, בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59, יראו כל מבנה או אגף בו כבית משותף.

(ז) הוראות פרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחויבים.

(ח) בסעיף זה - "מנגנון פיקוד שבת" - כהגדרתו בחוק התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים ובנייני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס"א - 2001. "מעלית שבת" - מעלית שבה מותקן מנגנון פיקוד שבת ושהתקיימו לגביה הוראות סעיף קטן (א) או (א1), לפי העניין.

10. סעיף 59א(א) לעיל פורסם בשנת 2001 במסגרת חוק התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים ובנייני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס"א - 2001. בהתאם לאמור בסעיף זה, הרי שמקום שהבית כולל יותר ממעלית אחת, ובאחת המעליות הותקן מנגנון פיקוד שבת, או אז, רשאי כל בעל דירה לדרוש כי המעלית תופעל כמעלית שבת.

11. סעיף 59א(א1) הותקן בשנת 2011 במסגרת חוק המקרקעין (תיקון מס' 31), התשע"א - 2011, והוא נועד להסדיר התקנת מנגנון פיקוד שבת והפעלת מעלית כמעלית שבת בבית שבו מעלית אחת או בבית שבו שתי מעליות, ולא הותקן באף אחת מהן מנגנון פיקוד שבת, או אז נקבע בסעיף האמור כי רוב בעלי הדירות רשאים להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וכן על הפעלת המעלית או אחת המעליות, כמעלית שבת.

12. סעיף 69 לחוק המקרקעין מגדיר את סמכויות נציגות הבית כדלקמן: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחד בשם בעלי הדירות".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/89/2016, 7/113/2016, 7/162/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. הנה כי כן, בסמכותה של נציגות הבית לטפל בעניינים הנוגעים לתחזוקתו ולניהולו של הבית המשותף, ואולם אין היא רשאית להחליט באותם עניינים בהם נדרשת, על פי דין, החלטת רוב בעלי הדירות בבית, ובכלל זה על התקנת מנגנון פיקוד שבת.

מן הכלל אל הפרט

14. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים בשנת 1974. לבית 11 קומות, והוא מכיל 45 דירות (ראה נסח המקרקעין הנוגע לבית). אין מחלוקת בין הצדדים כי לבית שתי מעליות.

15. מתצהירו של מר גרגורי הרשקוביץ, בעלה של אינה (להלן: "הרשקוביץ") עולה כי במועד הקמתו של הבית, לא הותקן באף אחת מהמעליות מנגנון פיקוד שבת (ראה סעיף 4 לתצהירו). עדות זו לא נסתרה.

16. משכך, ובהינתן כי הוכח שלבית שתי מעליות ובאף אחת מהן לא הותקן מנגנון פיקוד שבת, הרי שיש להחיל במקרה זה את הוראת סעיף 59(א1) המורה, כאמור, כדלקמן:

"(א1) בבית משותף כאמור בסעיף קטן (א), שמותקנת בו מעלית אחת או יותר ולא הותקן באחת המעליות, לפי העניין, מנגנון פיקוד שבת, רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וכן על הפעלת המעלית או אחת המעליות, לפי העניין, כמעלית שבת".

17. האם התקבל, אפוא, רוב של בעלי הדירות בבית להתקנת מנגנון פיקוד השבת באחת ממעליות הבית, והפעלתה כמעלית שבת?

18. מהראיות והעדויות שהובאו בפני, ואשר לא נסתרו, עולה כי התקנת מנגנון פיקוד שבת נעשתה לראשונה בחודש ינואר, 2016 או במועד סמוך לכך, ע"י חברת המעליות "צום" לבקשתו של רוש, מי שהיה הבעלים הקודמים של דירת ביטון (ראה עדותו של חבר הנציגות משה קורן, פרוטוקול מיום 6.1.2016, עמ' 4, שורות 29-30). זאת, נוכח עסקת המכר שנערכה בין רוש ובין ביטון למכירת דירתם בה התחייבו רוש להתקין מנגנון פיקוד שבת באחת ממעליות הבית (ראה סעיפים 3-4 לתצהירו של משה קורן, חבר הנציגות; סעיף 7 לתצהירו של מושקוביץ וסעיף 2 לתצהירו של ביטון).

19. לאחר התקנת המנגנון הביעו מספר בעלי דירות התנגדות לעצם התקנתה, ועל רקע זה התכנסה בראשית חודש פברואר, 2016 אסיפת בעלי דירות בבית על מנת לדון בסוגיה, ואולם בעלי הדירות שנכחו באסיפה נמנעו מלהחליט בה, כך שלא נערכה כל הצבעה, וממילא לא התקבלה כל החלטה בסוגיה האמורה (ראה סעיפים 3-6 לתצהירו של ביטון).

20. בנסיבות אלה, החל איסוף הסכמות של בעלי הדירות בבית להפעלת מנגנון פיקוד השבת במעלית (ראה סעיף 7 לתצהירו של ביטון אשר לא נסתר). ביטון הציגו רשימה מיום 2.2.16 של 22 מתוך 45 בעלי דירות שנתנו הסכמתם, כאמור. ראה נספח ד' לכתב התביעה. בנספח האמור מופיעות 21 חתימות, ואולם אחת מהחתימות היא של הגב' שגית שבבעלותה 2 יחידות בבית אחת המזוהה כחלקת משנה 12 והשנייה כחלקת משנה 45, ולכן המדובר ב – 22 בעלי דירות שנתנו הסכמתם, כאמור. הרשימה לא נסתרה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/89/2016, 7/113/2016, 7/162/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. במסגרת ההליך הציגה אינה מכתבי התנגדות הנושאים חתימותיהם של 26 מתוך 45 בעלי דירות בבית המביעים את התנגדותם להפעלת המעלית כמעלית שבת (ראה נספח א' לתצהירו של מושקוביץ וכן ת'1). ראיות אלה לא נסתרו.

22. מספר בעלי דירות שהביעו הסכמתם להתקנת המנגנון, ברשימת ביטון, חזרו בהם מהסכמה זו, בין היתר, מהטעם שלא נעשתה על ידם בדיקה מעמיקה של משמעויות הפעלת מנגנון השבת - ראה בעלי דירות המזוהות כחלקת משנה 3, 23, 24, 28, 36, שחתימותיהם מופיעות הן ברשימת המסכימים, נספח ד' לכתב התביעה והן ברשימת המתנגדים, נספח א' לתצהירו של מושקוביץ, המאוחרת לרשימת ביטון. ראה גם את מכתבי "ביטול הסכמה" של בעלת חלקת משנה 28 מיום 14.2.16, בעלי חלקת משנה 36 מיום 10.2.16 ובעלי חלקת משנה 24 מיום 14.2.16.

נשאלת השאלה האם היו רשאים בעלי דירות אלה לחזור בהם מהסכמתם זו? לדידי התשובה לכך חיובית, ואנמק:

בעלי הדירות המזוהות כחלקות משנה 24, 28 ו- 36 חזרו בס מהסכמתם ימים ספורים לאחר המועד שחתמו (הסכמתם ניתנה כאמור ביום 2.2.16 ומכתבי החזרה מהסכמתם הינם, כאמור מיום 10.2.16 ומיום 14.2.16). בעלי חלקות משנה 3 ו- 23 חזרו בס מהסכמתם לאחר חודשים ספורים (ראה מכתבי ההתנגדות אשר צורפו לתצהירו של מושקוביץ והנוגעים לבעלי דירות אלה מחודש יולי, 2016).

לא הוכח שביטון הסתמכו על הסכמה זו, ושינו מצבם לרעה. מחומר הראיות עלה כי במועד בו הותקן מנגנון פיקוד השבת לא ניתנה הסכמת רוב בעלי הדירות להתקנתו, וכי ההתקנה נעשתה בהסתמך על אישור הנציגות, ואולם בהעדר הסכמת הרוב, כאמור, לא היה בסמכותה לעשות כן. ואף מעבר לכך, אין חולק כי ההסתמכות של ביטון לא הייתה על הסכמת בעלי דירות אלה אלא על הסכם הרכישה עם רושל. (לעניין חזרה מהסכמה ראה כליפא נ' שאול, פד"י לו(3), 78, ע"א 19/81, ביבי נ' הוברט, פד"י לו(2), 497 וכן ע"א 31/70, כהן נ' שמאי, פד"י כד(2), 388).

23. ברשימה של בעלי הדירות שנתנו הסכמתם להפעלת המעלית כמעלית שבת התנוססה ביחס לדירה המזוהה כחלקת משנה 31 חתימתה של הגב' ארביב אבלין, הרשומה כבעלת זכות בעלות דירה זו (הרשימה נושאת כאמור תאריך 2.2.16), ואילו ברשימת בעלי הדירות המתנגדים התנוססה חתימתה של הגב' לריסה דגילוב שלטובתה רשומה הערת אזהרה בדירה האמורה מיום 20.1.16 (ראה נסח מקרקעין). בהינתן כי הגב' ארביב עדיין רשומה כבעלת הדירה, ובהינתן כי לא נטען וממילא לא הוכח, כי הגב' דגילוב מחזיקה בדירה, לא מצאתי ליתן משקל לעמדת הגב' דגילוב, מוטבת הערת אזהרה.

24. יוצא אפוא, כי הוכח כי 17 מתוך 45 בעלי דירות נתנו הסכמתם להפעלת המעלית כמעלית שבת (22 מתוך רשימת ביטון פחות 5 בעלי דירות שחזרו בהם, כאמור מההסכמה).

25. בסיכומים שהוגשו מטעם ביטון העלו ביטון טענה חדשה לפיה 2 בעלי דירות נוספים נתנו את הסכמתם להפעלת המעלית כמעלית שבת: בעלת מחסן "דתייה", כלשונם (ראה סעיף 15 לסיכומים) וכן בעל דירה נוסף בשם נדג'ר אלברט ששהה, כך על פי הנטען, בחו"ל "בזמן גיוס החתימות", כלשונם (ראה סעיף 17 לסיכומים). לא מצאתי להידרש לטענה זו, שכן ממילא גם אם הייתי מקבלת טענה זו, ומונה הסכמות נטענות אלה, לא היה בידי ביטון הרוב הדרוש להפעלת המעלית כמעלית שבת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/89/2016, 7/113/2016, 7/162/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. עוד נטען ע"י ביטון כי התקנת מנגנון פיקוד השבת נעשתה באישורה של הנציגות, ונוכח הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, די באישור זה, ואין צורך בקבלת הסכמת רוב בעלי הדירות לכך. אין בידי לקבל טענה זו. כמפורט לעיל, בסמכות נציגות הבית לטפל בעניינים הנוגעים לתחזוקתו ולניהולו של הבית המשותף, ואולם אין היא רשאית להחליט באותם עניינים בהם נדרשת, על פי דין, החלטת רוב בעלי הדירות בבית, ובכלל זה על התקנת מנגנון פיקוד שבת. משכך, לא היה זה בסמכותה של נציגות הבית לאשר את התקנת מנגנון פיקוד השבת בבית מושא ההליך.

27. טענה נוספת שהועלתה ע"י ביטון היא כי במועד בו הם תפסו חזקה בדירתם היה מותקן מנגנון פיקוד השבת, ולכן חל בעניינם סעיף 59א לחוק המקרקעין, כך שהיו זכאים לדרוש את הפעלתה של המעלית כמעלית שבת מבלי להיזקק להסכמת רוב בעלי הדירות לכך. אין בידי לקבל טענה זו. כמפורט בהרחבה לעיל, התקנת מנגנון השבת ע"י רושם הצריכה, מלכתחילה, הסכמת רוב בעלי הדירות לכך. הוכח שזו לא ניתנה. במועד בו ביטון רכשו את דירתם לא הותקן מנגנון פיקוד שבת, ולכל היותר, הייתה בידיהם התחייבות להתקנתו מאת רושם. בנסיבות אלה, אין הם יכולים לטעון להסתמכות על מצב קיים.

28. בשולי הדברים אציין כי ערה אני למצוקתם של ביטון, ואולם אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לכפות על מתנגדים להסכים להפעיל מעלית שבת בבית. ראה לעניין זה ע"א 281/61, שלוסר נ' כץ, פד"י טו, 2329:

"אין אדם יכול לדרוש זכות הנאה כל שהיא מרכושו של הזולת רק מפני שנוח לו הדבר או מפני שהוא זקוק לזה ולזולת אין הדבר גורם כל נזק שהוא – אפילו מצבו הקשה של האדם הזה עשוי לעורר אהדה עליו מצד בני האדם. אין לזהות שיקולים מוסריים עם שיקולים שביושר במשמעות המשפטית, דבר התלוי ברצונו הטוב של הזולת אין לכפות עליו "רצון טוב" זה על ידי החלת השיקולים שביושר, עוד לא שמענו על הלכה מעין זו".

29. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית התביעה בתיק 113/16 וקבלת התביעה בתיק 89/16. אין מחלוקת בין הצדדים כי מנגנון השבת אינו מופעל. משכך, ניתן בזאת צו האוסר על נציגות הבית להפעיל את מנגנון פיקוד השבת במעלית בה היא מותקנת.

30. לא מצאתי להורות על פירוקו של המנגנון בהינתן שלא מצאתי כי הותרו על כנו תיפגע בזכויותיה של אינה ו/או של בעל דירה אחר, וכן מהטעם שאם בעתיד יצליחו ביטון או כל בעל דירה אחר שיחפוץ בכך, לגייס הסכמות ברוב הדרוש, או אז יהיה ניתן לעתור להפעלתו של מנגנון השבת.

31. נציגות הבית תשלם לאינה את הוצאות ההליך בסך של 1,000 ₪, וזאת בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו סכומים אלה, הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל. בנסיבות העניין, לא מצאתי לחייב את ביטון בהוצאות ההליך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/89/2016, 7/113/2016, 7/162/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 10 ביולי, 2017, טו' בתמוז, תשע"ז. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה